

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS — SEGEPI
Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à
Classificação dos Guardas Municipais (Portaria nº 1252/2026-SEGEPI)
Manifestação Administrativa — Majoração de Jornada (Portaria nº 1230/2026-SEGEPI)

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO SEI:	26.8.000002705-4
REQUERENTE:	Januncio de Assis Lopes
MATRÍCULA:	0.0140716.1
CARGO:	Subinspetor da Guarda Civil Municipal
ÓRGÃO:	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas (SEGEPI)
PEÇA ANALISADA:	Manifestação Administrativa, protocolada eletronicamente em 30/08/2026, às 19h16min

1. RELATÓRIO

Trata-se de manifestação administrativa apresentada pelo servidor Januncio de Assis Lopes, matrícula nº 0.0140716.1, ocupante do cargo de Subinspetor da Guarda Civil Municipal, em face da classificação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEPI, no procedimento de majoração da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com fundamento no art. 8º da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Na relação preliminar divulgada, o servidor figura na posição nº 138, constando como data e horário de registro do requerimento 24/07/2024, às 15h48min.

A manifestação foi protocolada eletronicamente em 30/08/2026, às 19h16min, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEPI, contado do primeiro dia útil seguinte à publicação dessa Portaria, ocorrida em 24/08/2026.

Em sua manifestação, o servidor solicita a reclassificação de sua posição, argumentando que sua equipe recolheu e entregou os requerimentos à repartição responsável tão logo tomou conhecimento do procedimento.

Instrui a manifestação com cópia do requerimento original de majoração de jornada.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A majoração da jornada semanal de trabalho dos servidores ocupantes do cargo de Guarda Municipal, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, é disciplinada pelo art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024, que atribui à Administração Pública Municipal, por meio da SEGEPI, discricionariedade quanto ao deferimento dos requerimentos formulados, observados o interesse e a necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentário-financeira.

O procedimento de classificação preliminar dos requerimentos e de análise das manifestações administrativas e dos recursos correlatos é regido pela Portaria nº

1230/2026-SEGEP, ao passo que a competência e o rito de atuação desta Comissão decorrem da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

Quanto à admissibilidade, a manifestação foi apresentada dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis fixado no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, revelando-se, portanto, tempestiva.

O servidor está devidamente identificado nos autos, por nome, matrícula e CPF, e a manifestação veio acompanhada de descrição objetiva da situação contestada e de documentos que permitem a compreensão da alegação, atendendo aos requisitos mínimos do art. 3º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP.

Não se verificam, nos autos, elementos que configurem impedimento ou suspeição de qualquer membro desta Comissão para a análise da presente manifestação, nos termos do art. 7º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

No que concerne ao mérito, a controvérsia relativa à classificação dos servidores no procedimento de majoração de jornada tem como marco temporal juridicamente relevante a data e o horário de efetivo recebimento do requerimento pela Administração, e não eventual data unilateralmente indicada pelo próprio servidor.

Uma vez provocada a Comissão, cumpre à Administração zelar pela estrita conformidade do registro classificatório aos fatos comprovados nos autos, ainda que a revisão possa, eventualmente, prejudicar a posição do próprio requerente, que se submete ao poder-dever de autotutela ao provocar a reanálise de sua situação.

Adotar, para fins de classificação, critério distinto do efetivo recebimento pela Administração equivaleria a instituir parâmetro não previsto nas Portarias nº 1230/2026 e nº 1252/2026-SEGEP, em ofensa à isonomia e em prejuízo à segurança jurídica do procedimento.

No caso concreto, o requerimento original consigna a assinatura do servidor em 24/07/2024 e o atesto de recebimento firmado pelo gestor, na mesma data, às 15h48min.

Esse atesto coincide integralmente com a data e o horário constantes da relação preliminar, não havendo divergência a corrigir.

Inexistindo erro material, duplicidade, incorreção de dados ou divergência de data ou horário, não se configura nenhuma das hipóteses de revisão do art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP.

A alegação de que a entrega ocorreu tão logo houve conhecimento do procedimento não altera o marco de recebimento, que foi devidamente atestado e reproduzido na relação.

Acolher pretensão de reposicionamento sem base documental que evidencie falha específica atribuível à Administração no caso concreto implicaria conferir ao servidor tratamento diferenciado em relação aos demais servidores submetidos ao mesmo critério, em ofensa à isonomia que deve nortear a análise de todas as manifestações no âmbito deste procedimento.

Registre-se, por fim, que não compete a esta Comissão deliberar ou decidir sobre a efetiva implementação da majoração da jornada, nos termos do art. 4º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP, limitando-se sua atuação ao exame técnico e instrutório da manifestação apresentada.

3. CONCLUSÃO

Diante da análise da manifestação administrativa apresentada pelo servidor Januncio de Assis Lopes, matrícula nº 0.0140716.1, esta Comissão vota pelo conhecimento da manifestação, por tempestiva e regularmente instruída, e, no mérito, pela sua rejeição.

Determina-se a manutenção da data e do horário de registro do requerimento do servidor na relação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEF — 24/07/2024, às 15h48min —, tal como publicados, por não comprovada divergência, erro material ou incorreção de dados a seu respeito.

Deixa-se de fixar posição numérica definitiva, uma vez que a ordenação final poderá ainda ser alterada em razão da análise das demais manifestações e recursos em curso e de eventual saneamento, complementação ou retificação de outros registros pela SEGEF, sem que tal alteração decorra de provimento da presente manifestação quanto ao servidor.

O presente voto não implica deferimento da majoração de jornada em si, matéria que permanece sujeita à análise de interesse do serviço e de disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos do art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024.

É o voto.

Jaboatão dos Guararapes, 4 de setembro de 2026.

Matheus Vasconcelos

Presidente da Comissão —
matrícula nº 4.91133-7

Víviã Minervino

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.0916220-2

Roberto José de Oliveira

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.9104898.1

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais — Portaria nº 1252/2026-SEGEF